



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR
CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: INQUÉRITO POLICIAL MILITAR

- 8. Características:
- 9. Detenção do Indiciado pelo Encarregado
- 10. Arquivamento (art. 24):
- 11. “Assistência” do MP:
- 12. Prazos (art. 20):
- 13. Encerramento (art. 22):
- 14. Dispensabilidade do IPM: Art. 28 do CPPM:

Tema: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (APF)

- 1. Prisão em flagrante:
- 2. Flagrante obrigatório (militares) e facultativo (qualquer um do povo):
- 3. Espécies de Flagrante (art. 244):
- 4. Requisitos para a prisão em flagrante:
- 5. Comparecimento espontâneo (art. 262):
- 6. Atribuição para prender (art. 245):
- 7. Escrivão do auto (art. 245, §§ 4º e 5º):
- 8. Estrutura do auto (APF):
- 9. Recolhimento à prisão e diligências (art. 246):
- 10 Remessa imediata ao juiz (art. 251) - EProc;
- 11. Possibilidade de guarda por 5 dias para diligências (art. 251),

12. Fato praticado na presença ou contra a autoridade de polícia judiciária militar (art. 249):
13. Possível APF sem testemunha (art. 245, § 2º):
14. Recusa ou impossibilidade de assinatura pelo preso:
15. Prática por menor de 18 anos (art. 245, § 1º):
16. Relaxamento da voz de prisão em flagrante (art. 247, § 2º):
17. Infração praticada em lugar não sujeito à administração militar (art. 250):
18. Comunicações:
19. Preso à disposição do juiz:

Tema: INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO

- 1- Instrução provisória de deserção

Tema: INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE INSUBMISSÃO

- 1- Instrução provisória de insubmissão

Tema: Processo

- 1- Ação Penal
- 2- ANPP
- 3- Processo de deserção
- 4- Processo de submissão

- **INQUÉRITO POLICIAL MILITAR**

- **8. Características:**

- 8.1. Procedimento administrativo instrutório;

- faz parte do direito administrativo
- obedece o LIMPE do direito administrativo

- 8.2. escrito (art. 21 – ordem cronológica e “datilografado”);

- pode sofrer relativização na oitiva audiovisual
- as peças são colocadas em ordem cronológica
- **“Art. 21.** Todas as peças do inquérito serão, por ordem cronológica, reunidas num só processado e datilografadas, em espaço dois, com as folhas numeradas e rubricadas, pelo escrivão.”

- 8.3. inquisitivo (Lei n. 13.245/16);

- não há contraditório
- há uma amplitude de defesa apresentada pela lei 13.245/16, dando maior participação para o advogado
 - **Lei 8.906/94, art. 7º** “São direitos do advogado: XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;”
- **S.V 14 do STF:** “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

- 8.4. Sigiloso (art. 16):

- Não se opõe ao advogado; – Súmula Vinculante 14 e Lei n. 13.245/16.
- No CPP, art. 20, o Delegado assegurará o sigilo necessário no IP;
 - Deliberação do delegado
- no caso do CPPM, fala-se que efetivamente é sigiloso (redação distinta do CPP) – há quem defenda que no CPPM o sigilo também não é inerente a lei, dependendo do encarregado pelo inquérito
 - **“Art. 16.** O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dêle tome conhecimento o advogado do indiciado.”
 - **“Art. 16-A.** Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a

investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), o indiciado poderá constituir defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

○ 8.5. oficialidade:

- conduzido por órgão oficial com atribuição;

○ 8.6. oficiosidade:

- independe de provocação;

○ 8.7. indisponibilidade:

- não pode ser arquivado pela polícia judiciária militar (art. 24).
- Pela resolução 101 do CSMPM, art. 18, o promotor pode promover o acordo de não persecução criminal (o IPM não chega nem a ser instaurado; ou pode ser instaurado e arquivado)
- “**Art. 24.** A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimizabilidade do indiciado.”

Observações sobre o art. 16-A

*Art. 16-A. Nos casos em que servidores das **polícias militares** e dos **corpos de bombeiros militares** figurarem como **investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais**, cujo objeto for a **investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional**, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), o indiciado **poderá constituir defensor.***

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o **investigado** deverá ser **citado** da **instauração** do procedimento investigatório, podendo **constituir defensor** no prazo de até **48 (quarenta e oito) horas** a contar do recebimento da citação.

§ 2º **Esgotado o prazo** disposto no § 1º com **ausência de nomeação** de defensor pelo investigado, a **autoridade responsável pela investigação** deverá **intimar a instituição** a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no **prazo de 48 (quarenta e oito) horas**, **indique defensor** para a representação do investigado.

§ 3º Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do § 2º deste artigo, a **defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública** e, nos locais em que **ela não estiver instalada**, a União ou a Unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado **deverá disponibilizar profissional** para acompanhamento e realização de **todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado**.

§ 4º A **indicação do profissional** a que se refere o § 3º deste artigo **deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público** lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que **poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da Administração**.

§ 5º Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os **custos com o patrocínio dos interesses do investigado** nos procedimentos de que trata esse artigo **correrão por conta do orçamento próprio da instituição** a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados.

§ 6º As disposições constantes deste artigo **aplicam-se aos servidores militares** vinculados às **instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal**, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a **Garantia da Lei e da Ordem**.

Obs. o MP-SP aduz que o dispositivo 16-A fere a isonomia, pois traz o direito ao defensor apenas para os crimes com ação letal. O professor Cícero discorda, pois o defensor é direito daquele que agiu no interesse do Estado; em função do Estado (e não, por exemplo, para o indiciado por estupro). O professor, explica, ainda, que não considera isonômico o §6º, pois limita ao GLO

✓ **Espectro de aplicação desse dispositivo**

- Atores:

- Militares dos Estados (*caput*).
- Forças Armadas (§ 6º).
- Restrição para as Forças Armadas apenas em GLO – impropriedade.
- Lesão à isonomia? Opção do Estado, aparentemente isonômica.
- Lesão à eficiência? Qual eficiência? Da defesa ou da investigação?

- **Investigado e não apenas indiciado.**
- **Procedimentos:** extrajudicial (IPM/PIC – Alteração da Resolução n. 101/2018, em 15FEV22).
- **Fato de apuração:**
 - Exercício profissional: especialmente na dicção do art. 9º, II, “c”, do CPM.
 - Uso de força letal: dolo.
 - **Comissão** ou omissão?
 - Tipos penais: homicídio, em especial, porquanto se restringe a uso de força.

✓ **Procedimento estabelecido:**

- **“Direito” de constituir um defensor:**
 - Já existente por imposição constitucional (ampla defesa, contraditório diferido, direito de petição).
 - Já existente no Estatuto da OAB: art. 7º, XIV e XXI.
 - Imposição da Lei de Abuso de Autoridade: art. 15, p.u., II e art. 32.
 - Exige-se a notificação (“citação”) do investigado, para que constitua em 48 horas.
- **Não constituído um defensor (ou não encontrado):**
 - Intima-se a instituição a que pertencia o investigado na época do evento.
 - A instituição deve indicar um defensor em 48 horas.

✓ **Quem será o defensor indicado?**

- **Previsão original do PL:** Defensorias Públicas.
- **Mensagem de veto:** AGU e PGE.
- **Rejeição do veto:** volta a ser, preferencialmente, as Defensorias Públicas.
- **Outras possibilidades:**
 - Quadro específico nas Forças.
 - Privado
 - Convênio com entidades: SP, por exemplo, celebrou Convênio entre a SSP, CBPM e DPE, com objeto mais amplo (lesão corporal seguida de morte, por exemplo).
 - Súmula Vinculante n. 5: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.
- **Previsão de GLO:** Decreto n. 3.897, de 24 de agosto de 2001, que, fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, e dá outras providências, já dispõe, no § 3º do art. 7º, que o “*militar e o servidor civil, caso venham a responder a inquérito policial ou a processo judicial por sua atuação nas*

situações descritas no presente Decreto, serão assistidos ou representados judicialmente pela Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995”.

✓ **Soluções interessantes:**

➤ **Nota Técnica n. 9 do CAO-MP/SP, de 24JUL20:**

- Inconstitucionalidade do art. 16-A (e 14-A).
- Inquérito não se tornou contraditório.
- Apenas os atos com a participação do investigado carecem do acompanhamento do defensor.
- Sem defensor, pode-se colher todos os elementos informativos, desde que não necessite da participação do investigado.
- Pode-se oferecer a denúncia sem ouvir o investigado e requerer provas com sua participação, em juízo.

➤ **Mensagem Eletrônica n. 0754/Cor-G/2021 – Circular (BMRS):**

- Adoção das medidas do art. 12 do CPPM.
- “Citação” do investigado após a instauração do IPM.
- Não constituindo advogado: a) oficial a DPE junto ao TJM; b) oficial e contatar a DPE (geral); c) oficial à OAB; d) oficial as Associações; d) Apenas os atos com a participação do investigado carecem do acompanhamento do defensor.
- Não sendo possível o acompanhamento de defensor, relatar, solucionar e encaminhar o procedimento à JME.

➤ **Proposta adicional: aplicação da antecipação de prova do CPC (art. 381), por analogia (art. 3º do CPPM):**

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a AUTOCOMPOSIÇÃO OU OUTRO MEIO ADEQUADO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa JUSTIFICAR OU EVITAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO.

➤ **10. Arquivamento (art. 24):**

- 10.1. vedado à autoridade policial militar;
- 10.2. pelo juiz, mediante promoção do MP;
- 10.3. divergências, aplica-se o art. 397 do CPPM ou art. 28 do CPP por analogia, ou seja, encaminha-se ao procurador-geral de justiça.

- em alguns casos na JM de SP, nos crimes dolosos contra a vida de civil, ao chegar um inquérito para a justiça militar, abre-se vista ao MP e este pode enxergar uma excludente de ilicitude patente; no passado, promovia-se o arquivamento na justiça militar, já que não era crime (a remessa para júri é em crime doloso contra a vida de civil) e o juiz arquivada

- o MP estadual passou a adotar outra postura, entendendo que o arquivamento não poderia ser na JM estadual, mas sim no tribunal do júri; começou-se a promover a remessa ao júri, mesmo diante de patente excludente de ilicitude; o juízo da primeira auditoria entendeu como promoção de arquivamento indireto, não remetendo ao procurador geral, arquivando com esse argumento

- o professor entende não ser correto, devendo o arquivamento ser feito pelo MP e não pelo juiz

- **“Art. 397.** Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I, entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se este concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se dele discordar, remeterá os autos ao procurador-geral.

§ 1º Se o procurador-geral entender que há elementos para a ação penal, designará outro procurador, a fim de promovê-la; em caso contrário, mandará arquivar o processo.

§ 2º A mesma designação poderá fazer, avocando o processo, sempre que tiver conhecimento de que, existindo em determinado caso elementos para a ação penal, esta não foi promovida.”

Obs. ler Res. CNMP 289/24 e CSMPM 144/24 -essas resoluções deram uma interpretação para a ADI julgada pelo STF no tema, dizendo que o promotor arquiva e comunica o juiz sobre o arquivamento

- Entendeu-se que o promotor arquiva o inquérito (não pede arquivamento)

- Mas ainda há muitas discussões sobre essa atuação (ex. Renato Brasileiro entende que o promotor realiza a promoção do arquivamento ao juiz)

➤ 11. “Assistência” do MP:

- 11.1. previsto no art. 14.

- **“Art. 14.** Em se tratando da apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar do procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência.”

- 11.2. solicitado pelo Encarregado ao Procurador-Geral;

- 11.3. Inconstitucional

- art. 129, I (promover a ação penal pública) e VII (controle externo da atividade policial), CF.

- **“Art. 129.** São funções institucionais do Ministério Público:

- I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;”

➤ **12. Prazos (art. 20):**

- 40 dias, prorrogável por mais 20 (indiciado solto)
 - 20 dias (indiciado preso).
 - contados da data da prisão
 - não passível de prorrogação
 - Art. 26 prevê devolução dos autos, com prazo não superior a 20 dias.
 - **“Art. 26.** Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos a autoridade policial militar, a não ser:
 - I — mediante requisição do Ministério Público, para diligências por ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia;
 - II — por determinação do juiz, antes da denúncia, para o preenchimento de formalidades previstas neste Código, ou para complemento de prova que julgue necessária.
- Parágrafo único. Em qualquer dos casos, o juiz marcará prazo, não excedente de vinte dias, para a restituição dos autos.”

Obs. Juiz controlando o prazo do inquérito e não o MP. O promotor pode requisitar as diligências, mas o judiciário assina o prazo (prazo do art. 26 do CPP). O Professor utiliza essa forma, requisita à autoridade e pede ao juiz a devolução dos autos. Contudo, relata que há colegas que fazem diferente: faz uma peça para a autoridade e comunica ao juiz que devolveu pedindo diligências. Destaca-se que os autos são eletrônicos e que acabam por passar pelo controle do judiciário (e-proc). Caso fossem autos físicos e o juiz não devolvesse os autos, caberia RESE

- **“Art 20.** O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de quarenta dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito.

§ 1º Este último prazo poderá ser prorrogado por mais vinte dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência, indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo.

§ 2º Não haverá mais prorrogação, além da prevista no § 1º, salvo dificuldade insuperável, a juízo do ministro de Estado competente. Os laudos de perícias ou exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos ao juiz, para a juntada ao processo. Ainda, no seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar, mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as testemunhas que deixaram de ser ouvidas, por qualquer impedimento.

➤ **13. Encerramento (art. 22):**

- Minucioso relatório e solução, caso haja delegação (§ 1º), podendo avocar (§ 2º).
- Esse relatório é acompanhado de solução se houver autoridade delegada e delegante
- ex. instaura um IPM; delega-se para um capitão; esse capitão termina o IPM; realiza a conclusão e relata, mandando para a autoridade que delegou; a autoridade delegante faz a peça da solução, ratificando ou não, a conclusão do encarregado, enviando para o judiciário
- Se for a autoridade originária que conduziu o IPM, não tem a peça solução, existindo somente o relatório
- Obs. diferença entre avocação e revogação da delegação: se uma autoridade superior delega para a inferior e depois, não satisfeita com a condução, decide “puxar para si” o inquérito, será revogação da delegação e não avocação (veja que a autoridade originária/instauradora é a superior)
- A avocação decorrer da instauração de autoridade inferior, sendo avocado por autoridade superior (a autoridade originária/instauradora é a inferior)
- “**Art. 22.** O inquérito será encerrado com minucioso relatório, em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime, pronunciando-se, neste último caso, justificadamente, sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado, nos termos legais.

§ 1º No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, o seu encarregado enviá-lo-á à autoridade de que recebeu a delegação, para que lhe homologue ou não a solução, aplique penalidade, no caso de ter sido apurada infração disciplinar, ou determine novas diligências, se as julgar necessárias.

§ 2º Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou poderá avocá-lo e dar solução diferente.”

➤ **14. Dispensabilidade do IPM: Art. 28 do CPPM:**

- a) quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais;
- b) nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado;
- c) nos crimes previstos nos arts. 341 (Desacato) e 349 (Desobediência a decisão judicial) do Código Penal Militar.

QUESTÃO

O IPM não pode ser dispensado na seguinte hipótese (Questão 36 - 11º Concurso MPM - 2013):

- A. Desacato a autoridade judiciária militar;
 - B. Falso testemunho ou falsa perícia;
 - C. Desobediência à decisão judicial;
 - D. Calúnia, difamação ou injúria decorrentes de publicação com autoria determinada.
- Resposta: B.

Bloco 2

- **AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (APF)**

- **1. Prisão em flagrante:**

- Espécie de medida preventiva assecuratória que recai sobre as pessoas.
- **O auto é sua materialização.**
- **Lembre-se** que mesmo essa espécie passa para audiência de custódia

- **2. Flagrante obrigatório (militares) e facultativo (qualquer um do povo):**

- art. 243, com equiparação ao insubmisso e ao desertor.
- essa equiparação se dá em razão de que, com a lavratura do termo de insubmissão ou de deserção, o agente está sujeito à prisão sem a necessidade da lavratura de um auto de prisão em flagrante
- **“Art. 243.** Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.”
- **Obs.** para o professor Cícero, o flagrante obrigatório é somente para crimes militares (o crime comum é da polícia militar, já que esta tem obrigação com a preservação da ordem pública)

- **3. Espécies de Flagrante (art. 244):**

- 3.1. próprio: está cometendo o delito (alínea “a”) ou acaba de cometê-lo (alínea “b”);
- 3.2. impróprio: perseguido logo após ter praticado o delito (alínea “c”)
- 3.3. ficto (presumido): encontrado logo depois do crime com instrumentos ou objetos (alínea “d”);
- 3.4. postergado ou ação controlada: Lei n. 12.850/13 (art. 8º);
- 3.5. flagrantes forjado, preparado (ou provocado) e esperado: também se discute no DPPM.
 - **forjado:** implantar provas para forjar o flagrante
 - **preparado/provocado:** interferência na vontade do autor do fato (Crime impossível); ex. sabe-se que determinado policial militar aborda ambulantes para tomar dinheiro; coloca-se agente da corregedoria interagindo com o autor do fato, passando-se por ambulante, para que haja a exigência de vantagem indevida e posterior prisão
 - **esperado:** sabe-se que irá praticar o crime, mas aguarda a efetiva prática para que se prenda em flagrante (possível no DPPM); ex. sabe-se que determinado policial militar aborda ambulantes para tomar dinheiro; coloca-

se equipe da corregedoria e, quando se tem a abordagem de que o PM exige vantagem indevida, o militar da corregedoria efetua a prisão

➤ **4. Requisitos para a prisão em flagrante:**

○ 4.1. presença de uma das hipóteses do art. 244;

▪ “**Art. 244.** Considera-se em flagrante delito aquele que:

a) está cometendo o crime;

b) acaba de cometê-lo;

c) é perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor;

d) é encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso.”

○ 4.2. presença de um dos requisitos da prisão preventiva (art. 255):

▪ Para que haja o flagrante, coloca-se como necessário o alinhamento com a prisão preventiva (quando cabe a prisão preventiva, se for em situação de flagrante, cabe a prisão e flagrante; caso contrário é melhor instaurar o IPM)

▪ art. 310 do CPP que diz que o juiz deve avaliar a prisão em flagrante; o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, no processo penal comum, avalia se é o caso de manter a segregação; a prisão é convertida em preventiva ou concede a liberdade provisória ou, se possível, coloca-se medida alternativa à prisão; obs. Essa dinâmica não veio ao processo penal militar, mas o professor não enxerga problema em trazer (pelo art. 3º-A)

▪ art. 255 do CPPM expõe os requisitos:

- Garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal;

- Periculosidade do indiciado ou acusado;

- Segurança da aplicação da lei penal militar;

- Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado;

○ 4.3. crime apenado com detenção ou reclusão;

▪ deve existir penas privativas de liberdade para o crime

▪ a prisão em flagrante é provisória/processual, mas se não há pena privativa de liberdade na condenação, não haveria motivo para prender em flagrante

○ 4.4. prova da materialidade de infração penal militar;

○ 4.5. conhecimento do autor da infração;

- Individualização da conduta
- **ex.** em um grupo de 10 pessoas, suspeita-se de uma pessoa; não pode prender o grupo todo, sabendo que 9 são inocentes
- **ex.** em um quartel do exército, havia dois militares que usavam maconha; eles rachavam um armário com outros militares (inocentes); um dos que dividia armário com os suspeitos, encontrou um receptáculo com maconha dentro; o soldado levou para o sargento, dizendo que não era dele e que dividia com um dos suspeitos; a administração prendeu o soldado e o suspeito; foi pedido o relaxamento de prisão, diante da ilegalidade ao prender o inocente (já que não tinha certeza de quem era o autor do fato)
- 4.6. detenção física do autor do fato:
 - ter sob custódia (podendo ocorrer, inclusive, em hospital)
- 4.7. certeza da inexistência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade:
 - presentes excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é mais razoável instaurar um inquérito
 - **ex.** legítima defesa e erro de fato essencial
 - **ex.** determinado quartel da PM tinha notícia de queriam invadir o local; em determinado dia, um sargento chega para trabalhar (com essa ameaça de que iriam invadir o quartel na cabeça); observa uma cena de PMs, com armas em punho, abordando pessoas em trajes civis; o sargento acha que os civis estavam invadindo o local, conforme ameaça noticiada; o sargento aborda os civis, que sacam suas armas, levando o sargento a atirar; após o fato, observa-se que não eram civis, mas sim PMs participando de uma simulação de ocorrência;
 - Veja que o sargento supunha existir situação fática (legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal) que, se efetivamente existisse, tonaria sua conduta lícita
- 4.8. não haver vedação legal para a prisão:
 - **ex.: 281, p.u. do CPM** - “Se o agente se abstém de fugir e, na medida que as circunstâncias o permitam, presta ou providencia para que seja prestado socorro à vítima, fica isento de prisão em flagrante”.

➤ **5. Comparecimento espontâneo (art. 262):**

- Veja que não pode ser quem cometeu o crime a comparecer; deve ser uma autoria ignorada, um crime desconhecido, por exemplo, e a pessoa se apresenta alegando que cometeu o delito
- Declarações tomadas a termo, podendo haver prisão preventiva ou outra medida.
- Não poderá haver a prisão em flagrante (pode haver prisão preventiva)
- Assumir ou noticiar fato desconhecido
- **“Art. 262.** Comparecendo espontaneamente o indiciado ou acusado, tomar-se-ão por termo as declarações que fizer. Se o comparecimento não se der perante a autoridade judiciária, a esta serão apresentados o termo e o indiciado ou acusado, para que delibere acerca da prisão preventiva ou de outra medida que entender cabível.

Parágrafo único. O termo será assinado por duas testemunhas presenciais do ocorrido; e, se o indiciado ou acusado não souber ou não puder assinar, sê-lo-á por uma pessoa a seu rogo, além das testemunhas mencionadas.”

➤ **6. Atribuição para prender (art. 245):**

- Oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou autoridade correspondente, ou à autoridade judiciária.
- Não carece de solução (homologação), em lógica diferente do IPM.
- Atente-se que o flagrante é algo mais urgente (“tiro curto”), não há como estabelecer tantas formalidades como no IPM (além disso, há localidades bem remotas nas dimensões do país, fator que reforça a necessidade de uma maior agilidade no procedimento)
- Prende, lava-se o flagrante e encaminha o auto para a autoridade judiciária
- Com o flagrante, deve-se encaminhar para audiência de custódia em prazo dilatado (não há previsão dessa audiência no CPPM, mas o STM diz que deve existir)
- Lembre-se que a audiência de custódia não é para saber se o sujeito cometeu ou não o crime, mas para avaliar a prisão
- “**Art. 245.** Apresentado o preso ao comandante ou ao oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou autoridade correspondente, ou à autoridade judiciária, será, por qualquer deles, ouvido o condutor e as testemunhas que o acompanharem, bem como inquirido o indiciado sobre a imputação que lhe é feita, e especialmente sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de tudo auto, que será por todos assinado.”

➤ **7. Escrivão do auto (art. 245, §§ 4º e 5º):**

- Um capitão, capitão-tenente, primeiro ou segundo-tenente, se o indiciado for oficial e
- nos demais casos, poderá designar um subtenente, suboficial ou sargento;
- na falta dessas pessoas, poderá ser qualquer pessoa idônea que prestará compromisso.
- “§ 4º Sendo o auto presidido por autoridade militar, designará esta, para exercer as funções de escrivão, um capitão, capitão-tenente, primeiro ou segundo-tenente, se o indiciado for oficial. Nos demais casos, poderá designar um subtenente, suboficial ou sargento.”
- “§ 5º Na falta ou impedimento de escrivão ou das pessoas referidas no parágrafo anterior, a autoridade designará, para lavrar o auto, qualquer pessoa idônea, que, para esse fim, prestará o compromisso legal.”

➤ **8. Estrutura do auto (APF):**

- 8.1. corpo único, com assinatura ao final:
 - na Justiça Militar de São Paulo, por ato normativo do TJM, equiparou-se ao CPP, onde se ouve o condutor, passa-se o recibo do preso e há a liberação, ouvindo-se as demais pessoas;

- no CPP a dinâmica é diferente do CPPM (exposta abaixo); condutor entrega o preso, é ouvido e está liberado, já assinando termo; cada um dos que são ouvidos (testemunhas, ofendido, etc.) já assinam o termo e são liberados
- 8.2. ouve-se condutor, testemunhas e o preso, não havendo a previsão expressa do ofendido que, óbvio, pode ser ouvido, deixando-se sempre o preso por último.
 - **mnemônico:** CTI (condutor, testemunhas e indiciado)
 - entende-se que essa ordem é necessária (deve ser respeitada)
- 8.3. certidão de garantias constitucionais;
 - dizendo que teve direito ao telefonema, comunicar a família, advogado, etc.; inclusive o direito ao silêncio
 - obs. **art. 296, §2º do CPPM:** “§ 2º Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão.”; esse direito de não autoincriminação **é expresso** (diferente do direito penal comum)
- 8.4. nota de culpa em 24 horas da prisão, com recibo passado ao preso assinado por 2 testemunhas (art. 247);
 - “**Art. 247.** Dentro em vinte e quatro horas após a prisão, será dada ao preso nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

§ 1º Da nota de culpa o preso passará recibo que será assinado por duas testemunhas, quando ele não souber, não puder ou não quiser assinar.

§ 2º Se, ao contrário da hipótese prevista no art. 246, a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. Em se tratando de infração penal comum, remeterá o preso à autoridade civil competente.”
- 8.5. relatório.

➤ **9. Recolhimento à prisão e diligências (art. 246):**

- Recolhimento à prisão, com exame de corpo de delito, e diligências de busca e apreensão etc.
- “**Art. 246.** Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará recolhê-la à prisão, procedendo-se, imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de delito, à busca e apreensão dos instrumentos do crime e a qualquer outra diligência necessária ao seu esclarecimento.”

➤ **10 Remessa imediata ao juiz (art. 251) - EProc;**

- “**Art. 251.** O auto de prisão em flagrante deve ser remetido imediatamente ao juiz competente, se não tiver sido lavrado por autoridade judiciária; e, no máximo, dentro em cinco dias, se depender de diligência prevista no art. 246.”

- **11. Possibilidade de guarda por 5 dias para diligências** (art. 251), mas a comunicação deve ser imediata – com EProc?;
 - com o eproc é feito o envio imediato
 - eventuais diligências são enviadas depois para serem anexadas

- **12. Fato praticado na presença ou contra a autoridade de polícia judiciária militar (art. 249):**
 - ela própria lavrará o auto.
 - “**Art. 249.** Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra ela, no exercício de suas funções, deverá ela própria prender e autuar em flagrante o infrator, mencionando a circunstância.”

- **13. Possível APF sem testemunha (art. 245, § 2º):**
 - assinado por duas testemunhas que presenciaram a apresentação.
 - não são testemunhas do fato em si
 - obs. desrespeito a superior (o crime) não existe sem testemunha (é preciso ter testemunha para que o crime ocorra- é elementar do tipo a presença de testemunha) – art. 160 do CPM
 - obs. 2. desacato a superior é possível sem testemunha (o crime); é possível a prisão em flagrante sem testemunha
 - “§ 2º A falta de testemunhas não impedirá o auto de prisão em flagrante, que será assinado por duas pessoas, pelo menos, que hajam testemunhado a apresentação do preso.”

- **14. Recusa ou impossibilidade de assinatura pelo preso:**
 - assinam duas testemunhas que ouviram a leitura (art. 245, § 3º).
 - “§ 3º Quando a pessoa conduzida se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto será assinado por duas testemunhas, que lhe tenham ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor e das testemunhas do fato delituoso.”

- **15. Prática por menor de 18 anos** (art. 245, § 1º):
 - rito do ECA.
 - é flagrante de ato infracional
 - “§ 1º Em se tratando de menor inimputável, será apresentado, imediatamente, ao juiz de menores.” – **não aplicado**

- **16. Relaxamento da voz de prisão em flagrante** (art. 247, § 2º):
 - não confirmação de flagrância, infração penal comum, ilegalidade na prisão (compromisso de o preso dizer a verdade, por exemplo) etc.;

- pode ser pelo juiz ou pela própria autoridade policial militar que recebe a apresentação (até a fase de comunicação ao juiz)
 - para o professor, conforme a CF, reserva de jurisdição, é para a constrição de direito fundamental; quando é para garantir, não se fala em reserva de jurisdição
 - obs. se já houve a comunicação da prisão em flagrante ao juiz, o preso está sob custódia do magistrado, sendo ele quem deve relaxar a prisão
 - “§ 2º Se, ao contrário da hipótese prevista no art. 246, a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. Em se tratando de infração penal comum, remeterá o preso à autoridade civil competente.”
- **17. Infração praticada em lugar não sujeito à administração militar (art. 250):**
- lavratura por autoridade civil.
 - quebra-se a lógica de que o crime militar não pode ser apurado por civil
 - obs. alguns entendem que o flagrante não é apuração, mas mero registro instantâneo de crime praticado (não há investigação no flagrante, salvo na situação do quinquídio)
 - “**Art. 250.** Quando a prisão em flagrante fôr efetuada em lugar não sujeito à administração militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil, ou pela autoridade militar do lugar mais próximo daquele em que ocorrer a prisão.”
- **18. Comunicações:**
- Juiz, imediatamente;
 - MP (art. 10 da LC n. 75/93) e
 - DPU (art. 4º, XIV, da LC n. 80/94).
 - LC 75/93, “**Art. 10.** A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e Territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão.”
 - LC 80/94, “**Art. 4º** São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: XIV – acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado; “
- **19. Preso à disposição do juiz:**
- Após a lavratura (comunicação ao juiz) com audiência de custódia.

QUESTÃO

No que se refere à prisão em flagrante prevista no Código de Processo Penal Militar é correto afirmar que (Questão 79 - Concurso de Admissão ao CFO/QC do Exército - 2012):

A) o desertor que se apresentar ou for capturado deve ser preso em flagrante.
B) os militares devem prender em flagrante delito quem for insubmisso.
C) lavrado o auto de flagrante delito, o preso permanece à disposição da autoridade militar.
D) nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessada a consumação.
E) logo após a lavratura do auto de prisão em flagrante, será dada ao preso nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Resposta: D.

Bloco 3

Tema: INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO

Relembrando deserção:

DESERÇÃO

CPM	OBSERVAÇÕES
"Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias: Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada. Casos assimilados Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que: I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou férias; II - deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra; III - tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito dias; IV - consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III: Atenuante especial I - se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade; e de um terço, se de mais de oito dias e até sessenta; Agravante especial II - se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de um terço.	1) Objetividade jurídica. 2) Sujeitos. 3) Elementos objetivos. 4) Elemento subjetivo. 5) Consumação. 6) Não admite tentativa (unissubsistente). 7) Crime permanente? 8) Prazo ou período de graça. 9) Trânsfuga. 10) Prescrição da deserção. 11) Condição de procedibilidade e condição de prosseguibilidade.

- **objetividade** jurídica: serviço militar e o dever militar

- **sujeito:** militar da ativa (crime propriamente militar)
- **sujeito passivo:** Estado (instituição militar)
- **elementos objetivos:**
 - ausentar (afastar-se)
 - deixar de estar em lugar em que deve por imposição do dever e do serviço militar
 - por escala de serviço ou ordem específica
 - **Ausente após incorporação:** deserção.
 - se houver licença, ou se houver licença em que se pensa ser verdadeira, não há vontade de desertar
 - Octídio legal = período de graça de oito dias. (não há responsabilização penal para o desertor) – todos os incisos, salvo o IV, necessitam do octídio
 - atenção quanto ao inciso IV: quando há uma simulação de enfermidade, para obter vantagem indevida, haverá estelionato (art. 251)
- A partir da lavratura do termo de deserção (é o que materializa a configuração do crime) já se pode prender o desertor
- **CONSUMAÇÃO**
 - Com transição para o nono dia.
 - Impossível a tentativa, já que é crime unissubsistente
- **Crime permanente:** entendimento dominante do STF
- **período de graça** são os 8 dias do octídio, em que não há nenhuma consequência penal para o agente (apenas disciplinar)
- **Trânsfuga:** aquele que cometeu crime de deserção e está foragido.
- **emansor/ausente** está no período de graça
- **Exemplo:**

DESERÇÃO

EXEMPLO	OBSERVAÇÕES									
Falta ao serviço: 07AGO19. Início da ausência ilegal: 080000AGO19. Consumação da ausência ilegal: 090000AGO19. Consumação da deserção: 160000AGO19.	CONTAGEM DA FALTA AO SERVIÇO ILEGAL ATÉ A DESERÇÃO									
	Data 07AGO19	Data 08AGO19	Data 09AGO19	Data 10AGO19	Data 11GO19	Data 12AGO19	Data 13AGO19	Data 14AGO19	Data 15AGO19	Data 16AGO19
	Dia de serviço ou de retorno	Início da contagem de ausência (00;00h)	Config. da ausência (00;00h)	Elab. Da Parte de Ausência	Invent. bens part. e da Faz. Pública	Diligências constadas em despacho do Comandante para encontrar o ausente				Parte de deserção e Termo de Deserção
	Diligências entendidas como necessárias pelas autoridades superiores ao ausente para encontrá-lo nesse período.									

- **Desertor:** figura no polo passivo de processo penal militar de deserção.

▪ TIPLICIDADE INDIRETA

- Militar da ativa: art. 9º, inciso I, do CPM.

○ CASOS ASSIMILADOS À DESERÇÃO:

- **“Art. 188.** Na mesma pena incorre o militar que:

I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou férias;

II - deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra;

III - tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito dias;

IV - consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. “

- **OBS.** Período de trânsito = mudança.

▪ **DESERÇÃO ESPECIAL:**

- **“Art. 190.** Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve:

Pena - detenção, até três meses, se após a partida ou deslocamento se apresentar, dentro de vinte e quatro horas, à autoridade militar do lugar, ou, na falta desta, à autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente

§ 1º Se a apresentação se der dentro de prazo superior a vinte e quatro horas e não excedente a cinco dias:

Pena - detenção, de dois a oito meses.

§ 2º Se superior a cinco dias e não excedente a oito dias:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 2º-A. Se superior a oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

§ 3º A pena é aumentada de um terço, se se tratar de sargento, subtenente ou suboficial, e de metade, se oficial.”

▪ DESERÇÃO POR EVASÃO OU FUGA

- “**Art. 192.** Evadir-se o militar do poder da escolta, ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo ausente por mais de oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. “

1. Crime de deserção (art. 187 do CPM):

1.1. Termo de Deserção tem caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer elementos para a ação penal, sujeitando o desertor à prisão (art. 452).

1.2. início da contagem de ausência (art. 451, § 1º): zero hora do dia subsequente ao da falta injustificada.

1.3. na deserção especial (art. 190 e art. 188, IV do CPM) a lavratura do Termo é imediata.

1.4. não sendo julgado em 60 dias, será colocado em liberdade (art. 453): hoje se faz a audiência de custódia e mantém-se preso quando houver fundamentos da prisão preventiva.

O crime de deserção traz algumas espécies no Código Penal Militar e, para ele, pelo menos em regra (além dos 8 dias), é feito uma instrução provisória de deserção ou procedimento de deserção. O termo de deserção substitui o IPM e o desertor pode ser preso. Naquelas deserções em que o militar deixa de se apresentar na saída de navio, aeronave ou quando vai para alguma missão ou deslocamento de tropa, a deserção especial, se faz a lavratura do termo imediatamente, sem o octídio.

Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previsto na lei penal militar, o comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.

§ 1º A contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar.

§ 2º No caso de deserção especial, prevista no art. 190 do Código Penal Militar, a lavratura do termo será, também, imediata.

Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.

Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo.

Temos um militar que se ausenta do quartel e fica por mais de 8 dias ausente. É feito um controle, se ele se ausentou no dia 22 de janeiro, diz o CPPM que à 0 hora do dia seguinte, ele tem início a contagem da ausência ilegal. Na sequência, contam-se os 8 dias. 24 horas após o início da contagem, temos a parte de ausência porque ele fez um dia de ausência. Ao final do 8º dia, ficam todos na espreita porque no primeiro instante do 9º dia (31/01) se lavra o termo de deserção.

2. Parte de ausência (art. 456):

- 2.1. do comandante da subunidade para o comandante de unidade no caso de praça;
- 2.2. lavrada 24 horas após o início da contagem de ausência;
- 2.3. comandante de unidade manda inventariar material extraviado da Fazenda Pública (na verdade, inventaria tudo), com assinatura de duas testemunhas;

3. Parte de deserção (art. 456, § 2º):

- 3.1. do comandante da subunidade para o comandante de unidade no caso de praça, acompanhada do inventário;
- 3.2. lavrada a partir da zero hora do 9º dia (“mais que 8 dias”);
- 3.3. comandante de unidade manda lavrar Termo de Deserção.

O comandante de unidade despacha nessa parte de ausência feita pelo capitão para que se faça inventário dos bens deixados ou extraviados da Administração Pública. A parte de deserção só existe para o militar que é praça.

Art. 456, *caput*. Vinte e quatro horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, o comandante da respectiva subunidade, ou autoridade competente, encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a assistência de duas testemunhas idôneas.

(...)

§ 2º Decorrido o prazo para se configurar a deserção, o comandante da subunidade, ou autoridade correspondente, encaminhará ao comandante, ou chefe competente, uma parte acompanhada do inventário.

4. Termo de Deserção:

- 4.1. lavrado pelo comandante após a configuração da deserção (art. 451);
- 4.2. assinado por ele, duas testemunhas e pelo responsável pela lavratura (art. 451), que no caso de praça poderá ser praça especial ou graduada (art. 456, § 3º);
- 4.3. “datilografado” ou impresso (art. 451).

5. Exclusão do serviço ativo, agregação e remessa ao Poder Judiciário:

- 5.1. praça especial ou sem estabilidade: excluída do serviço ativo com a consumação da deserção (art. 456, § 4º);
- 5.2. praça estável: agregada com a consumação da deserção.
- 5.3. oficial: agregado com a consumação da deserção até o trânsito em julgado (art. 454, § 1º).

Art. 456. (...)

§ 3º Recebida a parte de que trata o parágrafo anterior, fará o comandante, ou autoridade correspondente, lavrar o termo de deserção, onde se mencionarão todas as circunstâncias do fato. Esse termo poderá ser lavrado por uma praça, especial ou graduada, e será assinado pelo comandante e por duas testemunhas idôneas, de preferência oficiais.

§ 4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente.

Praça estável é com mais de 10 anos de serviço. (para âmbito federal)

Praça especial são dos serviços diferenciados (ex. AMAN)

5. Exclusão do serviço ativo, agregação e remessa ao Poder Judiciário (art. 456, § 4º):

5.3. publica-se em boletim (ou documento equivalente) o Termo de Deserção e remete-se à auditoria com assentamentos (no caso do oficial, art. 454, § 2º).

5.4. também se publica, para materializar, a exclusão do serviço ativo ou a agregação.

Art. 454. (...)

2º Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos assentamentos do desertor.

6. Remessa à auditoria do capeado:

- 6.1. Parte de falta ao serviço;
- 6.2. Parte de ausência;
- 6.3. Inventários;
- 6. 4. Certificação de diligências;
- 6.5. Parte de deserção (exceto no caso do oficial);

6.6. Publicações (exclusão do serviço ativo ou agregação e Termo de Deserção).

6.7. Termo de Deserção.

7. Vai ao MP (5 dias) e, normalmente, autos ficam na auditoria até a captura ou apresentação (art. 457). No caso do **oficial**, **não se aguarda a captura ou apresentação para denunciar** mas, recebida a denúncia, aguarda-se a captura ou apresentação (art. 454, § 4º).

Art. 457, *caput*. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.

O MP só pode oferecer a denúncia contra praça se houver a captura ou apresentação. Para oficial, se oferece a denúncia e aguarda a captura para o processo ter sequência.

8. Capturado ou apresentando-se: inspeção de saúde para o desertor **sem estabilidade**, sendo **reincluído se apto** (art. 457, § 1º), publicando-se a reinclusão. Para oficial, já denunciado, apenas se faz a comunicação da apresentação ou captura ao juiz (art. 455).

9. Ata da inspeção de saúde irá para a auditoria com urgência:

9.1. se inapto, a **praça sem estabilidade**, ficará isenta da reinclusão e do processo, havendo arquivamento após pronunciamento do MP (art. 457, § 2º);

9.2. **reincluída a praça sem estabilidade ou especial**, ou **revertida de agregação a praça estável**, será remetida para a auditoria com urgência, sob pena de responsabilização, a materialização do ato de reversão ou reinclusão (art. 457, § 3º);

9.3. vistas ao MP (5 dias) para propor arquivamento, denunciar (condição de procedibilidade) ou requerer o que for de direito (art. 457, § 3º).

NÃO CONFUNDA:

- **Oficial** = agregado desde a deserção até o trânsito em julgado; denúncia pode ser oferecida sem captura ou apresentação;
- **Praça especial ou sem estabilidade** = excluída do serviço ativo com a deserção, reincluída, após inspeção, se apta; se inapta, será isenta do processo; não se pode oferecer denúncia sem reinclusão (condição de procedibilidade);
- **Praça com estabilidade** = agregada com a deserção, revertida ao serviço ativo, após captura ou apresentação; não se pode oferecer denúncia sem reversão (condição de procedibilidade).

O que se discute no processo de deserção é se essa condição de procedibilidade também é condição de prosseguibilidade. A praça é estável, foi agregado, capturado, é apto? Depois com o processo em curso, é licenciada e perde a condição de militar da ativa, continua ou não o processo? O STF oscila com os entendimentos. O STM, no passado, entendeu que havia condição de prosseguibilidade e hoje, em jurisprudência mais firme, entende que não, que só existe condição de procedibilidade para o processo de deserção.

Bloco 4

Relembrando insubmissão:

INSUBMISSÃO	
CPM	OBSERVAÇÕES
“Art. 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação: Pena - impedimento, de três meses a um ano. Caso assimilado § 1º Na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar, decorrido o prazo de licenciamento. Diminuição da pena § 2º A pena é diminuída de um terço: a) pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar, quando escusáveis; b) pela apresentação voluntária dentro do prazo de um ano, contado do último dia marcado para a apresentação”.	1) Objetividade jurídica: serviço e dever militar. 2) Sujeitos: apenas o civil convocado; Estado. 3) Elementos objetivos: a) deixar de apresentar-se (não comparecer); b) ausentar-se (comparecer e sair); c) incorporação (matrícula?); d) prazo marcado; e) atirador (?); f) caso assimilado e diminuição de pena. 4) Elemento subjetivo: dolo. 5) Consumação; não apresentação na data e local designado ou com a ausência; não admite tentativa por ser omissivo próprio na primeira hipótese e de mera conduta na segunda. 6) Tipicidade indireta: art. 9º, III.

- Ocorre apenas nas Forças Armadas
- **Objetividade:** protege-se o dever e o serviço militar
- Pela teoria clássica, trata-se de crime propriamente militar quando o indivíduo for capturado e integrado às Forças Armadas.
- **Sujeito ativo:** o indivíduo convocado ou licenciado (militar não pode cometer)
 - Jovem possui o dever se alistar
 - **Antes do alistamento:** refratário.
 - **Durante alistamento:** refratário.
 - **Convocado, mas não comparece:** insubmisso.
 - **Comparece, mas não incorpora:** insubmisso.
 - **Ausente após incorporação:** deserção.
- **Sujeito passivo:** o Estado
- **Elementos objetivos:**
 - **Convocado, mas não comparece:** insubmisso.
 - **Comparece, mas não incorpora:** insubmisso.
- **Elemento subjetivo:** o dolo
- Não cabe tentativa
- Caso assimilado no §1º
- §2º diminuição de pena
- **SÚMULA 3 (STM):** *Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.*
- **SÚMULA 7 (STM):** *O crime de insubmissão, capitulado no art. 183 do CPM, caracteriza-se quando provado de maneira incontestada o conhecimento pelo conscrito da data e local de sua apresentação para a incorporação, através de documento hábil constante dos autos. A confissão do indigitado insubmisso deverá ser considerada no quadro do conjunto probatório.*
- **Vide, ainda, Súmulas 8 e 13, com cunho processual.**
 - **súmula 8 STM:** "O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária ou em razão de captura, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou incorporação, incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do processo, após o pronunciamento do representante do Ministério Público."

- **súmula 13 STM:** "A declaração de extinção de punibilidade em IPI, IPD e IPM deve ser objeto de Decisão, que, também, determinará o arquivamento dos autos."

- **Art. 131.** "A prescrição começa a correr, no crime de insubmissão, do dia em que o insubmisso atinge a idade de trinta anos."

INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE INSUBMISSÃO

1. Crime de insubmissão (art. 183 do CPM):

- 1.1. praticado por convocado (civil);
- 1.2. situações do refratário, insubmisso e desertor;
- 1.3. duas condutas: não se apresenta ou se ausenta antes da incorporação.

2. Termo de insubmissão (art. 463):

- 2.1. instrução provisória (§ 1º);
- 2.2. lavrado pelo comandante da unidade de designação.
- 2.3. constar nome, filiação, naturalidade e classe a que pertencer o insubmisso e a data em que este deveria apresentar-se;

É o caso do jovem de 18 anos que não se alista, por exemplo, ou que não vai para seleção (refratário). O jovem que já se alistou e passou pela seleção, foi convocado a servir em tal unidade e deixa de ir, será insubmisso. Incorporado, se tornando militar, pratica a deserção.

Obs. lembre-se que a mulher não é convocada, trata-se de serviço voluntário e não comete insubmissão

Art. 463. Consumado o crime de insubmissão, o comandante, ou autoridade correspondente, da unidade para que fora designado o insubmisso, fará lavrar o termo de insubmissão, circunstanciadamente, com indicação, de nome, filiação, naturalidade e classe a que pertencer o insubmisso e a data em que este deveria apresentar-se, sendo o termo assinado pelo referido comandante, ou autoridade correspondente, e por duas testemunhas idôneas, podendo ser impresso ou datilografado.

§ 1º O termo, juntamente com os demais documentos relativos à insubmissão, tem o caráter de instrução provisória, destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal e é o instrumento legal autorizador da captura do insubmisso, para efeito da incorporação.

2. Termo de insubmissão (art. 463):

- 2.4. assinado pelo comandante e por duas testemunhas idôneas;
- 2.5. "datilografado" ou impresso;
- 2.6. autoriza a **captura** do insubmisso, para ser incorporado;

3. O Termo de insubmissão com cópia autêntica do **documento hábil que comprove o conhecimento pelo insubmisso da data e local de sua apresentação** (lista assinada), e demais documentos são encaminhados à auditoria, abrindo-se vista ao MP (5 dias), que poderá requerer o que for de direito (art. 463, § 3º);

4. Aguarda-se a captura ou apresentação do insubmisso.

5. Capturado ou havendo a apresentação, será inspecionado (inspeção de saúde) e, se inapto, estará isento da inclusão e do processo (art. 464).

Quem comete a insubmissão é um civil, convocado, mas quem é denunciado é um militar porque o promotor, para denunciar, precisa ter a captura ou apresentação do insubmisso e o ato de incorporação.

6. Caso seja apto, será incluído no serviço ativo, com remessa de cópia desse ato à auditoria (art. 464, § 2º).

7. Vista por 5 dias ao MP, podendo promover arquivamento, denunciar ou requerer o que for de direito (art. 464, § 2º).

8. Insubmisso capturado ou que se apresenta terá o quartel por menagem (art. 464, *caput*).

9. Caso não seja julgado em 60 dias, será colocado em liberdade (art. 464, § 3º).

Art. 464. (...)

§ 2º O comandante ou autoridade competente que tiver lavrado o termo de insubmissão remetê-lo-á à auditoria, acompanhado de cópia autêntica do documento hábil que comprove o conhecimento pelo insubmisso da data e local de sua apresentação, e demais documentos.

§ 3º Recebido o termo de insubmissão e os documentos que o acompanham, o Juiz-Auditor determinará sua atuação e dará vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do insubmisso, se nenhuma formalidade tiver sido omitida ou após cumprimento das diligências requeridas. [atenção que hoje há audiência de custódia]

Obs. Menagem é uma espécie de prisão/liberdade provisória em que fica circunscrito ao quartel no caso do insubmisso

Tema: Processo

AÇÃO PENAL

QUADRO EXPOSITIVO

CPPM	OBSERVAÇÕES
Art. 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Obrigatoriedade Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: a) prova de fato que, em tese, constitua crime; b) indícios de autoria. Dependência de requisição do Governo Art. 31. Nos crimes previstos nos arts. 136 a 141 do Código Penal Militar, a ação penal; quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição, que será feita ao procurador-geral da Justiça Militar, pelo Ministério a que o agente estiver subordinado; no caso do art. 141 do mesmo Código, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça (derogado pela Lei n. 14.688/2023).	1) Regra: Pública incondicionada. 2) Exceção: requisição do Ministro da Justiça e do Comandante da Força do autor. 3) Art. 30 é diferente do art. 24 do CPP. 4) Cabe a ação penal privada subsidiária (art. 5º, LIX, CF). 5) Nos crimes do art. 31 o PGJM comunica ao PGR. 6) Proibição de desistência da ação Penal Militar (art. 32). 7) O art. 28 do CPP é aplicado por analogia, mas há o art. 397 do CPPM. 8) Nova redação do CPM pela Lei n. 14.688/2023: Propositura da ação penal <i>Art. 121. A ação penal é promovida pelo Ministério Público, na forma da lei.</i> <i>Parágrafo único. Será admitida ação privada, se a ação pública não for intentada no prazo legal.</i> Dependência de requisição <i>Art. 122. Nos crimes previstos nos arts. 136 a 141 deste Código, a ação penal, quando o agente for militar, depende da requisição do Comando da Força a que aquele estiver subordinado, observado que, no caso do art. 141, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça.</i>

Com base na obrigatoriedade, o professor não concorda com a aplicação da lei 9.099 e o acordo de não persecução criminal

Os 15 dias que o MP possui, somam-se ao prazo do EPROC (o prazo somente começa 10 dias após a distribuição)

Prorrogação do prazo é possível, mas em casos excepcionais e com o indiciado solto

obs. Jorge Cesar de Assis entende que quando a lei menciona “requisição” não se fala em ato que vincula, entendendo que se trata de uma “delatio criminis”, ou seja, há a comunicação do crime ao MP

Ação penal é obrigatória e indisponível (o MP pode, na sessão de julgamento, suscitar a absolvição)

Obs. Para o professor, houve derrogação tácita do art. 31 do CPPM

Vide resolução CNMP 289/24 e CSMPM 144/24: abordam a disciplinação do arquivamento pelo MP após o acórdão do STF tratando do tema (o STF entende que o IPM ou PIC devem passar pelo judiciário para controle; só irá para instância superior se houver recurso ou imputação de teratologia/ilegalidade ao juiz); as resoluções citadas trazem a novidade da possibilidade de retratação em 5 dias em caso de impugnação pelo ofendido ou juiz, desistindo de arquivar e oferecer denúncia

Observe que há 4 comunicações: juiz, ofendido, autoridade policial que investigou e o investigado (e mais, caso envolva o Poder Público, comunica-se a AGU)

QUADRO EXPOSITIVO

CPPM	OBSERVAÇÕES
Exercício do direito de representação Art. 33. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, e indicando-lhe os elementos de convicção. Informações § 1º As informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas; se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público, e na presença deste. Requisição de diligências § 2º Se o Ministério Público as considerar procedentes, dirigir-se-á à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando inquérito, se houver motivo para esse fim.	1) Representação: não é a da ação penal pública condicionada. 2) Questão: Considere que, diante de crime impropriamente militar, cuja ação é pública e incondicionada, o Ministério Público, mesmo dispondo de todos os elementos necessários à propositura da ação, tenha deixado, por inércia, de oferecer a denúncia no prazo legal. Nessa situação, não obstante se tratar de delito previsto em legislação especial castrense, o ofendido ou quem o represente legalmente encontra-se legitimado para intentar ação penal de iniciativa privada subsidiária (Questão 98 - Concurso DPU/CESPE – 2010). Resposta: Correta.

Representação relacionada a notícia criminis

DENÚNCIA

QUADRO EXPOSITIVO

CPPM	OBSERVAÇÕES
“Art. 77. A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o lugar do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível; e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção da delinquência; g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número <u>não superior a seis</u>, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.	1) Requisitos devem estar presentes na denúncia, sob pena de rejeição (art. 78, “a”). Juiz pode encaminhar para o preenchimento dos requisitos em 3 dias (art. 78, § 1º). 2) Será ainda rejeitada se o fato não constituir crime militar, se já extinta a punibilidade ou se incompetente o juiz (remete ao competente) ou ilegítimo o órgão acusador, não obstando oferecimento por outro. 3) Qualificação não precisa ter todos os dados, basta individualizar o autor. 4) O rol de testemunhas pode ser dispensado se a prova documental for suficiente, o que geralmente ocorre no crime de deserção. 5) Para a defesa há previsão de três testemunhas numerárias e três referidas (art. 417, § 2º).

NÚMERO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA

- (Jurisprudência resolveu que também serão 6 testemunhas para a defesa)

STF, 1ª Turma, HC n. 80.855/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 09OUT2001:

“Habeas Corpus. Processo Penal Militar. Art. 417, §§ 2º e 3º do CPPM. Sua não recepção pela atual Constituição Federal. Ofensa aos princípios da isonomia e da ampla defesa. Direito do acusado de arrolar igual número de testemunhas facultado ao Ministério Público pelo art. 77, h, do CPPM, sem limite quanto às informantes.

Excesso de prazo. Não configuração. Responsabilidade pela demora atribuída ao réu. Precedentes: RHC n. 57.443 e HC n. 67.214. Habeas corpus concedido em parte”.

QUADRO EXPOSITIVO

CPPM	OBSERVAÇÕES
“Prazo para oferecimento da denúncia Art. 79. A denúncia deverá ser oferecida, se o acusado estiver <u>preso</u>, dentro do <u>prazo de cinco dias</u>, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim; e, dentro do prazo de <u>quinze dias</u>, se o acusado estiver <u>solto</u>. O auditor deverá manifestar-se sobre a denúncia, dentro do prazo de <u>quinze dias</u>. Prorrogação de prazo § 1º O prazo para o oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser <u>prorrogado ao dobro</u>; ou <u>ao triplo</u>, em caso excepcional e se o acusado não estiver preso. § 2º Se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro deste último prazo, ficará sujeito à <u>pena disciplinar</u> que no caso couber, sem prejuízo da responsabilidade penal em que incorrer, competindo ao juiz providenciar no sentido de ser a denúncia oferecida pelo substituto legal, dirigindo-se, para este fim, ao procurador-geral, que, na falta ou impedimento do substituto, designará outro procurador”.	1) Realidade do E-Proc: 10 dias de “prazo de graça”, salvo no caso de indiciado preso (§3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06). 2) Prorrogação é excepcional.

- O **MPM** realiza um **encontro do Colégio de Procuradores** e lavra enunciados pela aplicação do ANPP em âmbito da JMU:

Enunciado 4: “O Ministério Público Militar pode formalizar o ANPP para civis e militares”.

Enunciado 5: “Na celebração do ANPP, o prazo de cumprimento deve ser inferior ao da prescrição da pretensão punitiva”.

- O STM lavra a Súmula 18: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
- STF: há decisões monocráticas favoráveis, por exemplo, do Ministro Gilmar Mendes no **HC n. 232.564/AM**, de 19/09/2023.
- A Resolução **CSMPM 101/2018** retoma o ANPP no art. 18-A, primeiro, condicionado, e atualmente mais livre, nos parâmetros do art. 28-A do CPP.

Breve histórico:

- **Origem primeira nas “Regras de Tóquio”:** Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 45/110, de 14 de dezembro de 1990, com o objetivo de estabelecer critérios dentro de cada sistema legal, permitindo que infrações menores possam ter a imposição de medidas não privativas de liberdade.
- Deu ensejo no Brasil à **Resolução CNMP 118/2014**, que tratou da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público, com a busca do foment de meios de resolução extrajudicial de conflitos, e, finalmente, da **Resolução CNMP 181/2017**, que, no art. 18, trouxe pela primeira vez o instrumento do ANPP.
- No MPM, a Resolução CSMPM 101/2018, acompanhou a Resolução CNMP 181 e trouxe o ANPP, também no art. 18, de maneira condicionada, para crimes militares, no âmbito da JMU, mas, diante da não aceitação do STM, houve a revogação.
- Com a Lei n. 13.964/2019, o ANPP passa a ser matéria de lei, no art. 28-A do CPP, sem constar, no entanto, do CPPM, mas há um forte movimento do MPM e dos MP estaduais na sua aplicação.

Sugestão para prova:

- Provas objetivas: saber que não há a previsão no CPPM.
- Provas subjetivas:
- Magistratura militar: seguir no entendimento do não cabimento, firme especialmente na Súmula 18 do STM, mas deve-se atentar que há um IRDR naquela Corte discutindo o tema e a Súmula pode ser superada para a admissão quando o autor da infração for civil.
- Ministério Público Militar: seguir a disposição do art. 18-A da Resolução CSMPM 101/2018, com suas recentes alterações.

“PROCESSO” ORDINÁRIO

“PROCESSOS” NO CPPM		
Livro II – Dos Processos em Espécie		
Título I – “Processo” Ordinário	Capítulo Único Instrução criminal:	Seção I – Da prioridade de instrução. Da polícia e ordem das sessões. Disposições Gerais (arts. 384 a 395).
		Seção II – Do início do processo ordinário (arts. 396 a 398)
		Seção III – Da Instalação do Conselho (arts. 399 a 403)
		Seção IV - Da qualificação e do interrogatório do acusado. Das exceções que podem ser opostas. Do comparecimento do ofendido (arts. 404 a 410)
		Seção V – Da revelia (arts. 411 a 414).
		Seção VI - Da inquirição de testemunhas, do reconhecimento de pessoa ou coisa e das diligências em geral (arts. 415 a 430)
		Seção VII - Da sessão do julgamento e da sentença (arts. 431 a 450)
- Recebimento da denúncia (oferecida nos termos dos arts. 77 e seguintes) inicia o processo (art. 396 do CPPM). - O prazo para a conclusão da instrução criminal é de 50 dias, estando o acusado preso, e de 90, quando solto, contados do recebimento da denúncia (art. 390). - Recebida a denúncia, o Juiz: – Sorteia o CEJ ou convoca o CPJ (art. 399, a, do CPPM), nos crimes de sua competência. – Designa local e hora para instalação do Conselho (art. 399, b, do CPPM). – Determina a citação do acusado e a intimação do MP (art. 399, c, do CPPM). – Determina a intimação das testemunhas arroladas na denúncia para a sua oitiva e, se for o caso, notificação do ofendido para acompanhar o ato (art. 399, d, do CPPM). - RHC n. 142.608/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. 12/12/2023.		
- Citação (arts. 277 e seguintes do CPPM).		
- Conselho reunido: procede-se ao compromisso (art. 400 do CPPM).		– Apenas para crimes de competência do Conselho.
- Originariamente, haveria a audiência de qualificação e interrogatório, se possível unificada com a oitiva das testemunhas do MPM.		- Deslocado para o final da instrução criminal.
- Oposição de exceções, originalmente, em até 48 horas após o interrogatório (art. 407 do CPPM), mas que, hoje, sugere-se seja feita logo no início da instrução criminal, após a citação ou na primeira sessão. Também o pode fazer o MP (art. 407 do CPPM).		– Exceção de suspeição ou impedimento (arts. 129 e seguintes do CPPM). – Exceção e incompetência (arts. 143 e seguintes do CPPM). – Exceção de litispendência (arts. 148 e seguintes do CPPM). – Exceção de coisa julgada (arts. 153 e seguintes do CPPM).
- Inquirição das testemunhas da acusação (art. 415 c/c os arts 347 a 364 do CPPM).		– Número máximo de 6 (art. 77, h, do CPPM). – Podem ser ouvidas mais 3 numerárias (art. 417, § 1º, do CPPM), em caso de mais de 3 acusados. - Três testemunhas referidas ainda podem ser ouvidas (art. 417. § 3º)

Competência monocrática estadual: crimes praticados contra civis

Competência monocrática na União: crimes praticados por civis

Sorteia-se o CEJ pois é formado após o recebimento da denúncia para cada processo envolvendo oficial

O permanente é convocado pois fica 3 meses e resolve tudo o que aparece

Esse prazo para a conclusão da instrução criminal é obedecido? Claro que isso vai depender muito da dinâmica da instrução criminal. Nos casos de crime militar extravagante (crime que era comum, mas por ser praticado em uma das

hipóteses do art. 9º, II, vem para o Direito castrense), alguns juízes estão aplicando o procedimento comum do CPP para esses casos.

Atenção no RHC 142608 STF – decidiu-se pela possibilidade de resposta a acusação com fundamento no 396-A do CPP

No Conselho Especial de Justiça (CEJ), temos o juiz e quatro oficiais. Nesse Conselho Especial de Justiça, cada oficial terá o seu processo, então não tem sorteio ou não tem conselho sorteado antes do crime ser cometido, diferente do conselho permanente. No conselho permanente que julga praças (soldado, cabo, sargento, etc.), no trimestre já tem um conselho sorteado para todo o período.

O capitão José praticou furto. Não tem um conselho para julgar capitão José anteriormente, será sorteado um conselho para ele. Depois de um tempo, o tenente Pedro e o tenente Joaquim praticaram estupro em concurso de pessoas. Será sorteado outro Conselho Especial de Justiça para esse processo, diferente do primeiro Conselho Especial de Justiça. O soldado Pedro cometeu furto. Para ele, se aplica o conselho permanente que foi sorteado anteriormente para o período de um trimestre.

Não tem aplicação da suspensão do processo do réu citado por edital que não compareça ao primeiro ato de instrução. Se ele não compareceu, revelia. Embora alguns autores defendam a aplicação do art. 366 do CPP e alguns juízes até apliquem, nós não temos a aplicação do art. 366 do CPP ao Direito Militar, na visão do STF.

A lógica era que seria feita a citação, marcou a primeira sessão e interrogatório. Ali, a defesa iria se manifestar. 48h após o interrogatório, a defesa já se manifesta pelas exceções, sob pena de preclusão. Ocorre que o interrogatório foi para o final e agora não temos solução trazida pelo Código. Propostas: a defesa faz na primeira oportunidade de se manifestar, 10 dias da resposta à acusação.

Art. 400. Tendo à sua direita o auditor, à sua esquerda o oficial de posto mais elevado ou mais antigo e, nos outros lugares, alternadamente, os demais juízes, conforme os seus postos ou antigüidade, ficando o escrivão em mesa próxima ao auditor e o procurador em mesa que lhe é reservada — o presidente, na primeira reunião do Conselho de Justiça, prestará em voz alta, de pé, descoberto, o seguinte compromisso: "Prometo apreciar com imparcial atenção os fatos que me forem submetidos e julgá-los de acordo com a lei e a prova dos autos." Esse compromisso será também prestado pelos demais juízes, sob a fórmula: "Assim o prometo."

Parágrafo único. Desse ato, o escrivão lavrará certidão nos autos.

Na lógica do CPPM, o interrogatório é o primeiro ato da instrução criminal, mas pelo HC 127.900/AM, o STF entendeu que também, como no processo penal comum, o interrogatório tem que o último ato da instrução criminal e as exceções devem ser opostas até 48h no máximo após o interrogatório.

Com o interrogatório no final, como fica a apresentação das exceções? Não temos resposta objetiva. Alguns autores propõem que no primeiro ato de manifestação da defesa, ela já oponha a exceção de incompetência para não deixar aquele processo se protraí. O fato é que a preclusão temporal em incompetência relativa vai atender ao critério do prazo de 48h, que não existe mais. O professor sugere um paralelo com o processo penal comum, com relação à resposta à acusação. Atenção, pois agora existe o HC que traz a resposta a acusação, ganhando força a tese do professor.

- Inquirição das testemunhas da defesa (art. 415 c/c os arts. 347 a 364 do CPPM)	– Número máximo de 6, por paridade de armas (art. 417, § 2º, segunda parte do CPPM é inconstitucional – vide STF: HC 80.855/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, j. 9-10-2001). – Podem ser ouvidas mais 3 referidas (art. 417, § 3º, do CPPM).
- Audiência de qualificação e interrogatório (art. 404 c/c os arts. 302 a 306 do CPPM)	– Ato exclusivo do juiz, sem que as partes funcionem (art. 303 do CPPM). Após decisão do HC n. 127.900/AM, pelo STF, o interrogatório foi deslocado para o final da instrução, aplicando-se o art. 400 do CPP. – O acusado preso, se não comparecer, poderá ser interrogado em outro momento, mas não poderá opor exceções (art. 411, parágrafo único). – O revel poderá ser interrogado até na sessão de julgamento (art. 431, § 1º, do CPPM).
- Diligências complementares no prazo de 5 dias (art. 427 do CPPM), O juiz poderá determinar de ofício (art. 427, parágrafo único, do CPPM).	
- Alegações escritas do MP, do assistente (se houver) e da defesa, nessa ordem (art. 428 do CPPM).	– MP: prazo de 8 dias. – Assistente: prazo de 5 dias. – Defesa: prazo de 8 dias. – Mais de 5 réus com advogados diferentes: prazo comum de 12 dias.
- Despacho saneador (art. 430 do CPPM). Caso esteja tudo em ordem, o juiz designará dia e hora para o julgamento.	
- Sessão de julgamento (arts. 431 e seguintes do CPPM).	- Leitura de peças. - Sustentação oral MP e Defesa: 3 horas para cada um. - Réplica: 1 hora. - Tréplica: 1 hora. - Assistente da acusação: metade do tempo de sustentação e de réplica. - Defesa de mais de um, terá 1 hora a mais. - Findo os debates, Conselho passa a deliberar: Juiz e oficiais em ordem inversa de antiguidade. - Votos divergentes: voto médio (art. 435, p.u.).

Na verdade, hoje aplicamos muito do CPP e também quanto às testemunhas. A oitiva de testemunhas seria presidencialista, para que se perguntasse ao juiz e o juiz retransmitisse a pergunta à testemunha, mas hoje o exame cruzado é o que tem funcionado na prática.

Depois das diligências complementares, em um rito próprio, partimos para as alegações escritas, que não chamamos de alegações finais que são orais na sessão de julgamento. O interrogatório é privativo do juiz, somente podendo as partes intervirem em questões de ordem.

Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de direito, nos termos dêste Código.

Parágrafo único. Ao auditor, que poderá determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução, se, a êsse respeito, não existir disposição especial.

Na prática, o professor já viu juiz abrindo prazo maior pelo número alto de acusados, mediante petição do promotor atuante no caso, a fim de se garantir o contraditório e o julgamento do feito desta forma.

Art. 430. Findo o prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os autos conclusos ao auditor, que poderá ordenar diligência para sanar qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e requisição do acusado preso à autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado com as formalidades previstas neste Código.

No art. 400 do CPP temos uma instrução uma, que se faz tudo na mesma sessão. Aqui, temos uma sessão de testemunha de acusação, outra sessão de testemunha de defesa, uma sessão de interrogatório e pode ter uma sessão de julgamento. Prazo máximo do processo = 90 dias, podendo se dilatar mais, com esse fracionamento. Se o defensor já enumerar o rol de testemunhas, nada impede que o juiz faça uma sessão para ouvir a todos, com necessidade de junção dos atos.

Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor; depois, os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente.

Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior, ou mais grave, terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave.

O juiz, após toda a oitiva, estará apto para fazer o julgamento e questiona os 4 juízes militares oficiais do Conselho se eles têm alguma dúvida sobre o processo. Não havendo dúvida, o juiz inicia a deliberação. Ele vota primeiro e condena ou absolve.

Na sequência, os juízes militares vão votar em ordem inversa. Começa pelo mais moderno ou inferior hierárquico dentre eles, de modo que o mais antigo ou o superior de todos vota por último para que ele não condicione os demais. O voto aqui pode ser motivado, diferente do júri, podendo inverter o voto do primeiro juiz ou alterar a pena imposta por aquele.

Havendo divergência de penas, vamos supor que o juiz tenha condenado a 5 anos. O oficial 1, mais moderno, condenou a 4 anos. O oficial 2, condenou a 3 anos. O oficial 3 condenou a 4 anos e o oficial 2 condenou a 1 ano. O réu foi obviamente condenado, porém não sabemos qual a pena. Assim, se fala sobre o voto médio, que é diferente da média aritmética. A maioria de votos com pena maior, neste caso, é a condenação a 3 anos.

- **É possível o julgamento monocrático no crime militar. O juiz federal da justiça militar processa e julga monocraticamente os crimes praticados por civis e esse rito do CPPM do processo ordinário vale também?** Ainda é polêmico. A lei que mudou o juízo monocrático é de 2018 e a jurisprudência ainda não tem firme posição em um determinado sentido, então há auditorias em que se aplica o processo penal militar, com exceção da sessão de julgamento, para não ter a sustentação oral perante o Conselho.

Outros juízes já entendem que, nesse caso, deveria ser aplicado o rito do processo penal comum, especialmente em crimes extravagantes, como, por exemplo, quando um civil comete um crime de licitação, além de ser um civil que vai para o juízo monocrático, esse crime é um crime em sua origem comum e não militar.

PROCESSO DE DESERÇÃO

“PROCESSOS” NO CPPM		
Livro II – Dos Processos em Espécie		
Título II – “Processos” Especiais	Capítulo I – Da deserção em geral prioridade de instrução. Da polícia e ordem das sessões. Disposições Gerais (arts. 451 a 453).	
	Capítulo II – Dos processos de deserção de oficial (arts. 454 a 455)	
	Capítulo III – Do Processo de Deserção de Praça com ou sem Graduação e de Praça Especial (arts. 456 e 457)	
	Capítulo IV – Do Processo de Deserção de Praça, com ou sem Graduação, e de Praça Especial, na Marinha e na Aeronáutica – Revogado pela Lei n. 8.236/1991	
	Capítulo V – Do Processo de Crime de Insubmissão (arts. 463 a 465).	
	Capítulo VI – Do <i>Habeas Corpus</i> (arts. 466 a 480)	
	Capítulo VII – Do Processo para a Reparação de Autos (arts. 481 a 488)	
	Capítulo VIII – Do Processo de Competência Originária do Superior Tribunal Militar	Seção I – Instrução Criminal Seção II – Julgamento
	Capítulo IX – Da Correição Parcial	

OFICIAL	PRAÇA COM OU SEM GRADUAÇÃO E PRAÇA ESPECIAL	
Consumada a deserção, será agregado até o trânsito em julgado, mesmo que seja capturado ou se apresente (art. 454, § 1º, do CPPM). No âmbito dos Estados, essa situação de agregação pode ser alterada.	Consumada a deserção, haverá a exclusão do serviço ativo da praça especial e da praça sem estabilidade, e a agregação da praça estável (art. 456, § 4º, do CPPM).	
Autoridade militar, após publicada a deserção, encaminhará o caderno (IPD ou procedimento de deserção) à Justiça Militar, onde o Juiz abrirá vistas por 5 dias para o Ministério Público requerer o que for de direito, o arquivamento ou denunciar (art. 454, § 3º, do CPPM). O Juiz, se for o caso, recebe a denúncia e aguarda a captura ou apresentação (art. 454, § 4º, do CPPM).	Autoridade militar, após publicadas todas as situações (deserção, agregação ou a exclusão do serviço ativo), encaminhará o caderno (IPD ou procedimento de deserção) à Justiça Militar, onde o Juiz autuará e abrirá vistas por 5 dias para o Ministério Público requerer o que for de direito, mas não poderá oferecer a denúncia, devendo aguardar a captura ou apresentação do indiciado por deserção (art. 457 do CPPM).	- Praça sem estabilidade, ao ser capturada ou se apresentar, será submetida a inspeção da saúde e, estando apta, será reincluída ao serviço ativo. Julgada incapaz definitivamente, ficará isenta da reinclusão e do processo, havendo arquivamento após pronunciamento do MP (art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM). A Súmula 8 do STM permite isenção do processo também em incapacidade não definitiva. - Praça com estabilidade, ao ser capturada ou se apresentar, apenas será revertida ao serviço ativo (art. 457, § 3º, do CPPM).

Obs. lembre-se que o oficial não tem condição de procedibilidade

OFICIAL	PRAÇA COM OU SEM GRADUAÇÃO E PRAÇA ESPECIAL	
Capturado ou se apresentando o oficial, a autoridade militar comunicará de imediato ao Juiz, que sorteará e convocará o Conselho Especial de Justiça e expedirá o mandado de citação (art. 455 do CPPM).	Reincluída a praça sem estabilidade ou a praça especial, ou revertida ao serviço ativo a praça com estabilidade, a autoridade militar noticiará o Juiz competente, que abrirá novamente vistas ao MP por 5 dias, para requerer o que for de direito, o arquivamento ou oferecer a denúncia (art. 457, § 3º, do CPPM). Vide enunciado da Súmula 12 do STM, embora haja posição do STF entendendo que a perda da condição de militar, em qualquer caso, leva à extinção da punibilidade (vide: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, j. 29-6-2010; HC 149.092/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 27-2-2018). Em sentido oposto ,	Súmula 12 do STM: "A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a <i>persecutio criminis</i> , através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo". Vide em sentido oposto no STF o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 146.355/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22JUN18.
Reunido o Conselho (denúncia já recebida), em mesma sessão, haverá a leitura de peças e oitiva das testemunhas arroladas pelo MP. A defesa poderá apresentar provas e arrolar testemunhas. Pelo CPPM, 3 testemunhas, mas se houver 6 na denúncia (art. 77 do CPPM), também poderá haver 6 de defesa. O prazo para a defesa arrolar as testemunhas é de 3 dias, sendo elas ouvidas em outra sessão, que será realizada no prazo de 5 dias, prorrogável até o dobro (arts. 455, § 1º, e 457, § 4º, do CPPM). Ao final, não havendo mais dilação probatória, será feito o interrogatório do acusado, agora ato final por entendimento do STF no HC n. 127.900-AM.		
Findo o interrogatório, o Presidente dará a palavra às partes para sustentação oral de 30 minutos, com réplica e tréplica de até 15 minutos, passando-se ao julgamento, conforme previsto na sessão de julgamento do processo ordinário (arts. 455, § 2º, e 457, § 5º, do CPPM).		- E o RHC n. 142.608/DF (rel. Min. Edson Fachin, j. 12/12/2023)?

Art. 132. Se reconhecer a suspeição ou impedimento, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos o requerimento do recusante com os documentos que o instruem e, por despacho, se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto.

Recebida a denúncia, vai se reunir o Conselho e, na mesma sessão, será feita a leitura de peças e oitivas de testemunhas do MP. Em outra sessão, a oitiva de testemunhas de defesa, se assim forem arroladas (no prazo de 3 dias). Essa sessão tem que ser realizada com prazo de 5 dias, prazo este que é improrrogável. Ao final, não havendo dilação probatória, será feito o interrogatório do acusado, com posterior julgamento, sem alegações.

Cabe resposta a acusação na deserção?

R- há divergências. Alexandre Quintas entende que sim. Enquanto Frederico Magno Veras entende que não. O Professor entende que sim.

Consumada a insubmissão, haverá a lavratura do respectivo termo (art.463 do CPPM). Trata-se de instrução provisória e sujeita o insubmisso à captura (art. 463 do CPPM).	
Autoridade militar remeterá o termo com os demais documentos, inclusive com documento hábil que comprove o conhecimento pelo insubmisso da data e local em que deveria se apresentar, à Justiça Militar, onde o Juiz autuará e abrirá vistas por 5 dias para o Ministério Público requerer o que for de direito, mas não poderá oferecer a denúncia, devendo aguardar a captura ou apresentação do indiciado por insubmissão (art. 463, §§ 2º e 3º, do CPPM e Súmula 7 do STM).	Insubmisso inapto: a ata de inspeção de saúde deve ser remetida, pelo Comandante, com urgência à Justiça Militar (audiência para a qual o feito foi distribuído), abrindo-se vistas ao Ministério Público. Verificando-se a incapacidade para o serviço militar, ouvido o Parquet, os autos serão arquivados (art. 464, § 1º, do CPPM).
Apresentando-se o insubmisso, ou sendo capturado, será submetido a inspeção de saúde e, estando apto, será incluído ao serviço ativo e terá direito à mensagem no quartel . Julgado incapaz, ficará isento da inclusão e do processo (art. 464 do CPPM). A lei não fala em incapacidade definitiva, como na deserção. Ademais, a Súmula 8 do STM permite isenção do processo também em incapacidade não definitiva.	
Sendo apto o insubmisso, será incluído, sendo este ato remetido, pelo Comandante, com urgência à Justiça Militar (auditoria para a qual o feito foi distribuído), abrindo-se vistas ao Ministério Público, por 5 dias, que poderá requerer o que for de direito, o arquivamento ou oferecer denúncia (art. 464, § 2º, do CPPM).	
Reunido o Conselho (denúncia já recebida e citação válida), em mesma sessão, haverá a leitura de peças e oitiva das testemunhas arroladas pelo MP. A defesa poderá apresentar provas e arrolar testemunhas. Pelo CPPM, 3 testemunhas, mas se houver 6 na denúncia (art. 77 do CPPM), também poderá haver 6 de defesa. O prazo para a defesa arrolar as testemunhas é de 3 dias, sendo elas ouvidas em outra sessão, que será realizada no prazo de 5 dias, prorrogável até o dobro (art. 457, § 4º, c/c o art. 465 do CPPM). Ao final, não havendo mais dilação probatória, será feito o interrogatório do acusado, agora ato final por entendimento do STF no HC n. 127.900-AM.	
Findo o interrogatório, o Presidente dará a palavra às partes para sustentação oral de 30 minutos, com réplica e tréplica de até 15 minutos, passando-se ao julgamento, conforme previsto na sessão de julgamento do processo ordinário (art. 455, § 5º, c/c o art. 465, do CPPM).	- E o RHC n. 142.608/DF (rel. Min. Edson Fachin, j. 12/12/2023)?